拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２１-５６７１１０
起案日	令和　６年　７月１７日
特許庁審査官	遠藤　邦喜　　３７４２　３Ｋ００
特許出願人代理人	田▲崎▼　聡（ほか　２名）　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第１号（サポート要件）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

理由１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

理由２．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について

・請求項１-２
・引用文献等１-３
・備考
（請求項１について）
引用文献１（段落０００１-００４４、図１～１２図等参照。）には、
ブラシ柄３（ブラシ柄３は、中芯７を含み、段落００３２の「ブラシ基台２の先端が・・・・屈曲自在な領域Ｂとなっている」という記載，技術常識鑑みると、ブラシ基台２より硬質であると認められ、本願発明の「硬質樹脂で形成された

ハンドル体」に相当する。以下、「ハンドル体」という。）と、シリコンゴム等の低弾性率の材料（本願発明の「軟質樹脂」に相当。）で形成され前記ハンドル体の先端側に設けられたブラシ基台２（本願発明の「ブラシ成形体」に相当。以下、「ブラシ成形体」という。）と、を備え（段落００３２等参照。）、
　前記ハンドル体は、先端側に突出して設けられた挿入部を有し、前記ブラシ成形体は、ヘッド基台部と、前記ヘッド基台部の正面側に突出するブラシ毛１（本願発明の「フィラメント」に相当。以下、「フィラメント」という。）と、を有し（段落００１８等参照。）、
　前記ヘッド基台部は、前記挿入部が差し込まれて嵌合する凹部（本願発明の「挿入孔」に相当。以下、「挿入孔」という。）を有し、前記ブラシ成形体は、前記フィラメントの基端とヘッド基台部の背面との最大距離が５～６ｍｍ程度であり（段落００３１、図１０等参照。）、
　差し込み方向の前記ヘッド基台部の最大長さをＬ１とし、前記差し込み方向の前記挿入孔の最大長さをＬ２とすると、Ｌ２／Ｌ１で表される、前記ヘッド基台部の最大長さに対する前記挿入孔の最大長さの割合は、図１１等を参照すれば、０．５以上であることは明らかであり、
　前記ヘッド基台部は、前記背面の前記先端側が前記先端側に向かうに従って漸次前記正面側に向かって傾斜して漸次薄くなる薄肉領域を有し（段落００３２、図１０等参照。）、
　前記薄肉領域の前記差し込み方向の最大長さＬ３は、図１０等を参照すれば、前記ヘッド基台部の前記差し込み方向の最大長さＬ１の５０％以上であることは明らかであり、
　最も先端側に位置する前記フィラメントの基端と前記ヘッド基台部の背面との最小距離Ｓは、２～３ｍｍ程度である（段落００３１、図１０等参照。）、歯茎マッサージ用ブラシ４および／または歯茎マッサージ装置１５（本願発明の「歯ブラシ」に相当。以下、「歯ブラシ」という。）が記載されている。

　引用文献１に記載されたフィラメントの基端とヘッド基台部の背面との最大距離の数値は、本願発明の数値範囲とは異なるものの、操作性等を考慮して、フィラメントの基端とヘッド基台部の背面との最大距離を、２．０ｍｍ以上、４．５ｍｍ以下程度とすることは、例えば、引用文献２（段落００３９等参照。）及び引用文献３（図３等参照。）にも記載されているように周知技術であり、引用文献１に記載された歯ブラシにおいて、引用文献２-３にも記載された周知技術を適用することは、当業者が容易に想到し得たことであるし、その効果も予測し得る範囲のものである。

（請求項２について）
　引用文献２（段落０００１、００３２、図１１等参照。）には、使用者に良好なフィット感を与えるために、ブラシ柄３（ハンドル体）に装着された状態のブ

ラシ基台２（ヘッド基台部）の先端部に、内部に中芯７（挿入部）が存在せず屈曲可能な領域Ｂを設けた構成にする技術態様が記載されている。そして、図１１の寸法Ｂ（Ｌ２-Ｌ１）については、歯茎にフィットするように、当業者が適宜なし得る設計事項にすぎない。

したがって、請求項１-２に係る発明は、引用文献１に記載された発明、及び、引用文献２-３にも記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項３-４
・引用文献等１-４
・備考
引用文献４（特に、図５等参照。）には、歯ブラシヘッドと柄と凹凸（窪み及び突起）により接合する技術が記載されており、引用文献４に記載された上記の技術を、引用文献１に記載された歯ブラシに適用することは、当業者が容易に想到し得たことである。
したがって、請求項３-４に係る発明は、引用文献１、４に記載された発明、及び、引用文献２-３にも記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項５-８
・引用文献等１-５
・備考
（請求項５について）
引用文献５（特許請求の範囲１～２、発明の背景等参照。）には、ヘッド部分及びブラシ部分（ブラシ成形体）をポリウレタンからなる熱可塑性エラウストマーで構成する技術態様が記載されている。

（請求項６について）
引用文献１に記載された歯ブラシは、パーティング面の位置に関わらず、物の構成として差異はない。

（請求項７について）
引用文献１に記載された最も先端側に位置する前記フィラメントの基端と前記ヘッド基台部の背面との最小距離Ｓは、２～３ｍｍ程度（本願発明の数値範囲と重複する。）である（段落００３１、図１０等参照。）と認められる。

（請求項８について）
　引用文献１の図１０、図１１を参照すれば、厚さｔ２を、２．０ｍｍ以上、４．５ｍｍ以下程度とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

　したがって、請求項５-８に係る発明は、引用文献１、４-５に記載された発明、及び、引用文献２-３にも記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

●理由２（サポート要件）について

　請求項９には、「前記ヘッド基台部の先端にゲート痕を有する」という事項が特定されているが、発明の詳細な説明の特に、図１０を参照しても、ゲート部Ｇは、ヘッド基台部の先端の上端に配置され、上面２１ａに向けて充填されることのみしか記載されていない。そして、ゲート部Ｇが先端に設けられたとしても、ゲート部Ｇの配置位置や向きによっては、必ずしも溶融樹脂を上面２１ａ側に流動するとは限らないことから、出願時の技術常識に照らしても、ゲート痕が上面２１ａに向けるように、先端の上端に有していない、請求項９に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。
　よって、請求項９に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

＜引用文献等一覧＞

１．特開２００３-１５３７４１号公報
２．国際公開第２０１７／１５５０３９号（周知技術を示す文献）
３．特開２０１０-１９４０４４号公報（周知技術を示す文献）
４．国際公開第００／０４９９１１号
５．国際公開第９７／０１６９９５号

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ａ４６Ｂ　１／００

・先行技術文献　　特開２０１８-０３３５１０号公報

　この先行技術文献調査結果の記録は拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。
（４）補正の示唆等は、法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書等についてどのように補正をするかは出願人が決定すべきものである。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第二部　生活機器(PA3K)　遠藤　邦喜（えんどう　くによし）
連絡先　ＴＥＬ．０３（３５８１）１１０１　内３３３０
※●●●●@jpo.go.jp（上記「●●●●」に置き換えて、「PA3K」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
大光　太朗	遠藤　邦喜	
３４２３	３７４２	